



Roj: **STSJ AND 9872/2026 - ECLI:ES:TSJAND:2026:9872**

Id Cendoj: **18087310012026100006**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal**

Sede: **Granada**

Sección: **1**

Fecha: **13/07/2026**

Nº de Recurso: **11/2026**

Nº de Resolución: **332/2026**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Tribunal del jurado**

Ponente: **MIGUEL PASQUAU LIAÑO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla - Sala de lo Civil y Penal (Granada)

Plaza Nueva, 10, 18009, Granada. Tlfno.: 662977365 662977369, Fax: , Correo electrónico: TSJA.CivilPenal.Granada.jus@juntadeandalucia.es

N.I.G.:1102741220231000030. Órgano origen: Audiencia Provincial - Sección 1ª - Penal de Cádiz Asunto origen: TJU 2/2025

Tipo y número de procedimiento: Apelación resoluciones Tribunal del Jurado (arts. 846 bis a-f Lecrim) 11/2026.

Grupo Trabajo:RC

De: Alejandro , SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL DE CÁDIZ y MINISTERIO FISCAL

Abogado/a:ALFONSO ROMERO NAVARRO

Procurador/a:JAVIER BERTON BELIZON

Contra: Victoriano y LETRADO JUNTA DE ANDALUCIA

Abogado/a:ALFREDO VELLOSO GONZALEZ y LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA - GRANADA

Procurador/a:PEDRO JOSE ABADIA BRIANTE

S E N T E N C I A N Ú M. 332/2026

ILMO. SR. PRESIDENTE.....)

D. ANTONIO MORENO MARÍN.....)

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS.....)

D. FRANCISCO JAVIER ZURITA MILLÁN.....)

D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO.....)

Apelación Tribunal Jurado 11/2026

Ponente: Sr. Pasquau Liaño.

En la ciudad de Granada, a 13 de julio de dos mil veintiséis.

Vistos en audiencia pública y en grado de apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, integrada por el Ilmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, el precedente rollo de apelación y autos originales de juicio penal seguidos ante el Tribunal del Jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Primera -Rollo 2/2025, procedentes del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Chiclana de la Frontera -causa de Jurado núm. 1/2023-, por delito de asesinato, contra don Victoriano , cuyas circunstancias personales constan en la causa.

Han sido parte el Ministerio Fiscal, la defensa, la acusación particular ejercitada por Don Alejandro y la acusación popular ejercitada por la Junta de Andalucía; y ponente para sentencia Don Miguel Pasquau Liaño, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Incoada por el Juzgado de Instrucción de Chiclana de la Frontera nº 4 por las normas de la Ley Orgánica 5/1995 la causa antes citada, previas las actuaciones correspondientes y como habían solicitado el Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular, se acordó la apertura del juicio oral, elevando el correspondiente testimonio a la Audiencia Provincial de Cádiz, que nombró como Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado a la Ilma Sra Dña María Oliva Morillo Ballesteros, por quien se señaló para la celebración del juicio oral, que se celebró sin incidencias.

Segundo.-Formulado por la Magistrada Presidente al término del juicio oral el objeto del veredicto, con audiencia de las partes, se entregó el mismo al Jurado, previa la oportuna instrucción, emitiéndose por aquél, después de la correspondiente deliberación, veredicto de culpabilidad, que fue leído en presencia de las partes.

Tercero.-Con fecha 4 marzo 2026 la Ilma Sra. Magistrada Presidente dictó sentencia en la que, acogiendo el veredicto del Jurado, se hizo el siguiente pronunciamiento sobre los hechos, que transcribimos literalmente:

HECHOS PROBADOS

El Jurado, en su veredicto de culpabilidad, ha declarado por unanimidad como probados:

El acusado Victoriano y D^a Adelaida se conocieron en el centro de rehabilitación de drogodependencias de DIRECCION000 de DIRECCION001 y en enero del 2023 mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año sin que existiera convivencia ni descendencia entre ellos ni proyecto de futuro y se veían los fines de semana residiendo el acusado en DIRECCION002 y la Sra. Alejandro en DIRECCION003 .

El 7 de enero de 2023 el acusado Victoriano junto con Adelaida y un amigo de ésta Blas estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y consumiendo sustancias estupefacientes(cocaína, MDMA más conocido como éxtasis) desde las 20:00 de la tarde hasta aproximadamente las 2:30 horas de la madrugada, hora a la que regresaron a la casa del acusado situada en la DIRECCION004 de DIRECCION002 .

Una vez en el domicilio del acusado éste le recriminó a Blas que le hubiese quitado cocaína, y a consecuencia de ello se inició una discusión entre Adelaida y el acusado manifestando éste que se lo había dicho Adelaida , lo que provocó que el Sr. Blas abandonara el domicilio.

A las 3:03 horas Adelaida llamó por teléfono a Blas , sin que a este le diera tiempo de responder a la llamada .

A continuación estando Adelaida sentada en el sofá y el acusado movido por el ánimo de acabar con la vida de Adelaida y utilizando un revolver marca Llama con número de serie NUM000 , que poseía sin licencia , disparó a sangre fría en la cabeza de Adelaida provocándole un traumatismo craneo encefálico abierto que determinó la destrucción de los centros vitales nerviosos secundarios, a consecuencia del cual falleció .

A continuación el acusado llamó por teléfono a Blas diciéndole : " llama a la policía" .

El acusado perpetró el ataque letal descrito de forma sorpresiva y repentina, encontrándose Adelaida sin ninguna posibilidad de respuesta o defensa, al haber realizado el disparo a cañón tocante , en contacto directo con la región frontal del cráneo de la víctima, en dirección descendente, asegurándose así la producción de la muerte y en una zona completamente vital, como si de una ejecución se tratara.

La víctima no contaba con ningún arma para repeler el ataque .

Con posterioridad a estos hechos, el acusado fue detenido por otros hechos posteriores en un edificio en la DIRECCION005 portando el revolver , hechos por los que se sigue otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Puerto de Santa María.

En los calabozos estando detenido por otros hechos ,exclamó de forma espontánea y reiterada " por favor, pegarme un tiro, por favor, he matado a la mujer de mi vida", preguntándole los agentes por el lugar de los hechos facilitándole el acusado la dirección y las llaves del domicilio para que la policía pudiera acceder al mismo .

Cuando los agentes acuden a la vivienda del acusado se encuentran el cuerpo fallecido de Doña Adelaida en el sofá, cubierta de sangre.

Al tiempo del fallecimiento, la víctima tenía, como familiares más allegados, con los cuales tenía una relación muy estrecha, a su padre Alejandro así como a su madre, dos hijos menores y un hermano.

El acusado con intención de proceder a reparar o disminuir los perjuicios que ha causado, puso disposición de los perjudicados todo su patrimonio y ha vendido su casa y ha consignado en septiembre de 2025 la suma de 176.000 € a disposición de la acusación particular.

El acusado en su declaración en el plenario reconoció haber disparado con su revólver a Adelaida, mostrando arrepentimiento y solicitando el perdón.

Victoriano venía sufriendo un trastorno por drogadicción que le llevaba a una situación que no podía controlar, y en el momento de ocurrir los hechos había consumido alcohol y sustancias estupefaciente (cocaína y MDMA) por lo que su facultades de comprensión y voluntad estaban mermadas."

Cuarto.-La expresada sentencia, tras los pertinentes fundamentos de Derecho, condenó al acusado como autor de un delito de asesinato, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión, reparación del daño y drogadicción, a la pena principal de once años de prisión.

Quinto.-Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por la acusación particular, al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal.

Sexto.-Elevadas las actuaciones a esta Sala se han personado ante ella el todas las partes, y se señaló para la vista de la apelación el día 21 mayo 2025, siendo Ponente para sentencia Don Miguel Pasquau Liaño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Consideraciones generales sobre el recurso de apelación y el uso de la Inteligencia Artificial para redacción de escritos procesales.

1.Es hecho incontrovertido en esta fase del procedimiento es que Victoriano mató voluntariamente a Adelaida en la madrugada del día 8 enero 2023 disparándole a sangre fría en la cabeza y de forma sorpresiva y repentina. Por tal hecho ha sido declarado autor culpable de un delito de asesinato con alevosía. Pero siguiendo el veredicto del Jurado, la sentencia apreció la concurrencia de tres circunstancias atenuantes: la de confesión, la de reparación del daño y la de drogodependencia.

La defensa y la acusación popular ejercitada por la Junta de Andalucía se aquietaron con la sentencia. La acusación particular ha interpuesto recurso de apelación con seis motivos, todos ellos por infracción de ley al amparo del artículo 846 bis c, apartado b' LECrim, discutiendo la pertinencia de cada una de las atenuantes y finalmente, de manera subsidiaria, la determinación de la pena. El Ministerio Fiscal se adhirió a este último motivo subsidiario de apelación.

2.Previamente a entrar en el estudio y resolución de cada uno de los motivos, el tribunal quiere hacer una observación que no tiene más relevancia que la de reflejar una impresión sobre un aspecto ya no tan novedoso pero que requiere cierta atención. Se trata del uso de herramientas de Inteligencia Artificial para la construcción y redacción de un recurso de apelación.

No cabe objeción alguna por parte de este tribunal a que las partes se auxilien de tales herramientas a fin de mejorar, concretar, afilar y organizar la exposición de los motivos de discrepancia con la sentencia apelada. Cuanto mejor y más profesional sea su uso, más contribuirá a una mejora de la argumentación jurídica no sólo de la parte recurrente, sino también del tribunal que haya de resolver, pues enfrentarse a argumentos bien contruidos fuerza a motivar más exigentemente la respuesta. En alguna ocasión los miembros de este tribunal han tenido ya la oportunidad de apreciar cómo el uso de IA puede mejorar y afinar la calidad de las alegaciones.

Pero sí creemos procedente advertir sobre la ligereza en el uso de tales sistemas, en la medida en que, por la comodidad que propician, y por la fascinación que sobre todo inicialmente producen sus habilidades sintácticas, de redacción y discursivas, pueden acabar dando como resultado un texto salpicado de frases brillantes que no dicen mucho, que se alejan de la cuestión concretamente controvertida en el caso, envolviéndola en consideraciones y razonamientos sólo aparentemente referidos al caso y cuya brillantez sintáctica encubre un vacío de densidad jurídica. A cualquiera le gusta suscribir un texto bien escrito, pero lo importante es cuidar de que ese escrito sea eficaz para el objetivo que le es propio.

No es fácil determinar cuándo un texto ha sido concebido, preparado y/o redactado con IA, ni tiene sentido esforzarse en investigarlo cuando se trata de una alegación de parte, pues su uso es absolutamente legítimo, desde la premisa de que el letrado asume personalmente el texto en todos sus puntos y referencias. Hay, sin embargo, determinados patrones expresivos perfectamente identificables o reconocibles como indicios de



redacción por IA. Tales indicios son muy perceptibles en el recurso de apelación formulado, lo que decimos sólo para llamar la atención de que una redacción más cuidada y personalizada muy probablemente hubiera reducido a como mucho la mitad la extensión del escrito, ganando fuerza argumentativa y sin desmayarse en circularidades que, en general, simplemente sobran, y en particular, en algún caso, comportan falacias, sofismas o simple énfasis de palabras, inhábil desde el punto de vista de la finalidad de convencer a un tribunal de una tesis determinada.

Lo dicho también sirve para justificar que no se comenten o respondan todas y cada una de las afirmaciones del tan innecesariamente largo escrito del recurso, cuando la respuesta a las pretensiones de cada motivo del recurso no lo requiera, por bastar argumentos en sí mismos determinantes.

Segundo.- Sobre la concurrencia de la circunstancia de drogodependencia.

En su primer motivo el recurrente sostiene que los hechos declarados probados no permiten la aplicación de la atenuante del artículo 21.2 CP, sino únicamente la atenuante analógica del art. 21.7 CP, y ello porque ni hay suficiente intensidad en la afectación de las facultades, ni existe relación funcional entre el hecho criminal y la procura de la droga.

Al margen de la irrelevancia del motivo en sus consecuencias penológicas (el impacto de una atenuante en la determinación de la pena no depende de si es directa o analógica, sino de la intensidad con la que los hechos sean expresión de la razón de ser de la circunstancia atenuante), bastará con negar la premisa de la que este motivo parte: que la atenuante propia del artículo 21.2 requiera que el delito se cometa a causa de la adicción, como medio de obtener droga. Tal atenuante, hermana menor de la eximente contemplada en el artículo 20.2º (que contempla tanto la intoxicación como la influencia del síndrome de abstinencia) abarca desde luego el caso de merma no insignificante de facultades intelectivas y volitivas como consecuencia del consumo de sustancias tóxicas añadido al trastorno base de la dependencia o adicción. Y en los hechos probados se ha considerado acreditado un importante consumo (cocaína, éxtasis y alcohol) en las horas previas a la comisión del crimen (desde las 20:00 horas hasta las 2:30), así como la larga drogodependencia de base (trastorno por drogadicción e imposibilidad de controlar esa situación pese a los intentos de rehabilitación). Tales hechos, con el añadido de que "sus facultades de comprensión y voluntad estaban mermadas", permiten indiscutiblemente ser subsumidos en el artículo 21.2 Cp. Si acaso hubiera alguna sería sobre la posibilidad de aplicar la eximente incompleta del artículo 20.2º, opción que no se le dio expresamente al Jurado en el objeto del veredicto, pero no si integra la referida circunstancia atenuante.

Tercero: Sobre la concurrencia de la atenuante de confesión.

Por el mismo cauce procesal (infracción de ley, art. 864 bis c, apartado b'), y por tanto con respeto a los hechos declarados probados, se impugna en el motivo segundo la apreciación de la circunstancia atenuante de confesión, entendiendo el recurrente que no concurren los presupuestos jurisprudencialmente exigidos.

Su apreciación se basa, en la sentencia, en el siguiente pasaje de los hechos probados:

"En los calabozos, estando detenido por otros hechos, exclamó forma espontánea y reiterada 'por favor, pegadme un tiro, por favor, he matado a la mujer de mi vida', preguntándole los agentes por el lugar de los hechos y facilitándole el acusado la dirección y las llaves del domicilio para que la policía pudiera acceder al mismo".

El recurrente destaca que, después de esa manifestación en comisaría, el acusado no declaró en fase de instrucción, y en el plenario lo hizo introduciendo una versión de forcejeo previo con la víctima que el Jurado no consideró probado. Afirma también el recurrente, ahora de manera poco comprensible, que en el momento en que reconoció los hechos en la comisaría el acusado "era plenamente consciente de que múltiples procedimientos penales [no se aclara cuáles] se dirigían contra él en ese preciso instante", y que la autoría [de la muerte de Adelaida] "estaba materialmente acreditada en el momento de la detención".

Estos argumentos no son atendibles. El reconocimiento espontáneo del hecho fue anterior a que la policía dirigiera la investigación contra él, pues ni siquiera tenía noticia alguna, hasta sus manifestaciones, de que se había producido la muerte violenta de Adelaida, y la circunstancia de estar detenido por el altercado que provocó después no afecta al hecho de haber puesto voluntariamente en conocimiento dicha muerte y su propia autoría. No se entiende cómo en el recurso se dice que el reconocimiento fue "tardío".

Tampoco se entiende que se diga en ese momento la autoría estaba "materialmente acreditada": si no se tenía noticia del hecho de la muerte, no se puede jugar con las palabras y forzar la conclusión de que, como en una eventual investigación los indicios habrían podido conducir a la responsabilidad del acusado (uno de los dos que estuvieron con la víctima esa noche), la policía ya conocía quién era el autor. Distinto es que la confesión fuese imprescindible o al menos especialmente valiosa para la determinación de su participación

en el hecho, o que, por el contrario, ésta hubiera podido alcanzarse sin su colaboración. Para que pueda hablarse de confesión no se exige que la información dada por el culpable sea decisiva e imprescindible, sino simplemente que exista el reconocimiento del hecho, que sea espontánea y que no sea sin más el reconocimiento de lo obvio o de lo que inevitablemente se conocerá de manera inminente. Y lo cierto es que puso en conocimiento de las autoridades que había matado a Adelaida cuando ese hecho aún no se estaba investigando, indicó el lugar donde se hallaba el cadáver y entregó las llaves para que la policía pudiera entrar a comprobarlo. Eso integra una "confesión de la infracción a las autoridades" "antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él"

Cuando hay un reconocimiento íntegro de los hechos previo al inicio de la investigación, o antes de que esta se dirija contra el confeso, y dicho reconocimiento conlleva una espontánea puesta a disposición de la Justicia, y tal confesión comporta al menos un atajo o mayor facilidad en las pesquisas y labores de investigación, ya se dan todos los elementos descritos en el artículo 21.4 CP y se cumple el fundamento de la atenuación.

Como explica la reciente STS 1056/2025, de 19 diciembre, reproduciendo otras anteriores

"Al Estado le interesa que la investigación de los delitos se vea facilitada por la confesión -siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del *ius puniendi*. Quien voluntariamente confiesa su participación en el hecho delictivo, rebaja la intensidad del juicio de reproche y demuestra una menor necesidad de pena".

Es para los casos de verdadera confesión "tardía", es decir, cuando la investigación ya está iniciada y se dirige contra el que confiesa (atenuante *analógicade* confesión), cuando la jurisprudencia exige de manera reforzada una muy significativa utilidad de esa confesión, es decir, que "la colaboración por parte del acusado sea eficaz, seria y relevante, aportando a la investigación datos especialmente significativos para esclarecer los hechos, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado" (STS 557/2025, de 18 junio).

De otra parte, siendo la confesión tempestiva, completa, y de alguna utilidad en el arranque de la investigación, la atenuante ya está consumada y es invocable, sin que ello impida que el plenario la defensa intente minimizar las consecuencias penales del hecho. Por más que sea cierto que "la confesión informal, luego revocada, no puede fundamentar la apreciación de dicha atenuante" (STS 149/2025, de 20 febrero, en la que la confesión fue tardía, a modo de reconocimiento de lo ya conocido por la policía), y que no puede ser "zigzagueante" en lo sustancial (STS 447/2025, de 18 junio), cuando el reconocimiento inicial es inequívoco, espontáneo y contundente, y es el que desencadena la investigación al poner en conocimiento de la policía el hecho criminal perpetrado, no es suficiente para impedir la aplicación de la atenuante el que se empleen estrategias sobrevenidas de defensa a lo largo del procedimiento que, sin desdecirse de lo inicialmente confesado, añadan o maticen aspectos para buscar un tratamiento penal más favorable. Así lo expresa la STS 88/2025, de 5 de febrero:

"Ahora bien, eso no implica que, puesta sobre la mesa la veracidad de los hechos, no pueda el confesante poner también de relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento atenuatorio de su responsabilidad penal. En esta órbita se encuadra el criterio mantenido por la sentencia 464/2016, de 31 de mayo (...), cuando la misma entiende compatible con la atenuación manifestaciones adicionales de carácter circunstancial en el ejercicio de su derecho de defensa que, aunque no respondan a la realidad, no desvirtúen el hecho esencial". (STS 88/2025, de 5 febrero)

En síntesis, lo que no produce efectos atenuatorios es la llamada "confesión aparente", es decir, "aquella que se produce cuando el descubrimiento que desvela, dado el estado de la investigación, es ya inevitable" (entre otras SSTS 339/2024, de 25 de abril; 727/2024, de 8 de julio; 1158/2024 de 19 de diciembre y 88/2025, 5 febrero)

En el caso ahora enjuiciado la alusión novedosa en el plenario de la hipótesis de un forcejeo con la víctima que podría condicionar la apreciación de la agravante de analogía, no aludida en la parca y contundente confesión inicial, y no estimada probada por el Jurado, no impide otorgar valor como confesión al reconocimiento del hecho sustancial (haber matado a la víctima con una pistola, indicando localización y aportando las llaves). No se desdice ni revoca la confesión, ni puede hablarse de declaraciones zigzagueantes, pues más bien se trata de un añadido sobre el modo en que realizó los disparos (tras un forcejeo y frente a frente), sin afectar al hecho sustancial.

Cuarto.- Sobre la concurrencia de la atenuante de reparación del daño.

Por el mismo cauce procesal, el motivo tercero denuncia aplicación indebida del artículo 21.5ª CP (atenuante de reparación del daño).

Según consta probado, "el acusado, con intención de proceder a reparar o disminuir los perjuicios que ha causado, puso a disposición de los perjudicados todo su patrimonio y ha vendido su casa y ha consignado en septiembre de 2025 la suma de 176.000 € a disposición de la acusación particular".

Tal hecho integra de forma palmaria e indiscutible los presupuestos y la finalidad de la atenuante de reparación, en particular porque no se trató de prestar fianza, sino de voluntariamente obtener liquidez para poner a disposición de los perjudicados todo lo que podía ofrecerles. El hecho de no alcanzar el elevadísimo importe total de la indemnización ha supuesto que no se haya calificado la atenuante como muy cualificada, pero no puede caber duda de que el esfuerzo realizado por el acusado es considerable (no podía exigírsele más) y que la utilidad reportada a los perjudicados no es ni mucho menos insignificante.

Frente a tal evidencia, el escrito de recurso retuerce expresiones alambicadas para intentar confundir retóricamente al tribunal: "la premisa de la insuficiencia excluye la conclusión atenuatoria" (como si no hubiera la jurisprudencia aclarado tan reiteradamente que no es requisito de la atenuante el que la reparación sea total); "la irreparabilidad del bien jurídico 'vida' intensifica el estándar de completitud" (como si no se aplicase tan reiteradamente la atenuante en casos de delitos contra la vida, sin necesidad de la reparación total), la retórica calificación de "inoperancia" de la puesta a disposición del patrimonio por no alcanzar "el umbral de relevancia", o ese reiteradísimo eslogan de "la insuficiencia cuantitativa de la consignación parcial".

Semejante argumentación tan reiterativa, enfática, pretendidamente sofisticada y circular produce a esta Sala tanto asombro como cansancio, pues desde luego no parece expuesta para convencerle, sino para alargar innecesariamente el escrito. Es demasiado evidente y no requiere más esfuerzo motivador: poner todo el patrimonio a disposición de los perjudicados y vender para tal fin la vivienda de su propiedad consignando seis meses antes del juicio oral 176.000 euros a favor de los perjudicados sin condicionar la entrega a ser declarado culpable no puede de ninguna manera no ser calificado como atenuante, al menos simple, de reparación del daño.

Quinto.- Sobre la concurrencia de la agravante de parentesco.

En el motivo cuarto, la acusación particular denuncia infracción de ley por inaplicación de la circunstancia agravante de parentesco, dado que, sostiene, entre autor y víctima existía una relación sentimental análoga la matrimonial, puesto que aunque no hubiera ni matrimonio ni convivencia, existía un "patrón semanal regular" de encuentros, que permitiría calificar la relación como estable. Refiere también que cuando el acusado confesó en comisaría los hechos aludió a haber matado a la "mujer de su vida", lo que denota un sustrato afectivo equiparable al matrimonio.

Los hechos declarados probados, de los que hay que partir, no "dan la talla" como para justificar la agravación. En efecto, se consideró probado que Victoriano y Adelaida se habían conocido hacía aproximadamente un año, que tenían una relación sentimental sin convivencia ni descendencia "ni proyecto de futuro" y que se veían los fines de semana residiendo el acusado en DIRECCION002 y la Sra. Alejandro en DIRECCION003. El Jurado creyó a la testigo Dña Celia, hermana del acusado, quien dijo que se trataban como amigos apegados, en una relación de "pareja abierta" y "sin pensamiento de futuro".

Ese elemento de coyunturalidad y contingencia aleja la relación de la analogía con la relación matrimonial. Es claro que había relación sentimental, y así se ha declarado probado, pero no basta con eso para colmar el supuesto fáctico de la agravante de parentesco: el parentesco es un *estado civil*, y si bien situaciones no formalizadas pueden ser equiparables, no lo es cuando no concurre una vocación de permanencia, con mayor o menor intensidad.

Al margen de lo expuesto, al tratarse de la introducción de una circunstancia agravante no apreciada por la sentencia de instancia, no es admisible forzar una nueva valoración de la prueba, aludiendo a elementos como sus manifestaciones ante la policía al confesar, a las testificales, etc. (folios 30-31 del recurso), pues tales pruebas fueron practicadas ante el Jurado, quien llegó a esa conclusión de no existir estabilidad ni proyecto de futuro en la relación. Únicamente por infracción de ley, es decir, sin introducir ningún matiz fáctico, objetivo o subjetivo, y por tanto cuando fuese evidente e ineluctable que los hechos probados han de calificarse de manera más desfavorable al reo, es posible la estimación del recurso cuando tiene como consecuencia la agravación de la pena.

Sexto.- Sobre la concurrencia de la agravante de género.

En el motivo quinto, también por infracción de ley, pretende la aplicación de la agravante de género del artículo 22.4 LECrim.

En el tan innecesariamente extenso desarrollo del motivo se sustenta que la producción de la muerte de la víctima, la forma de ocurrencia de la misma, y sus circunstancias, "denotan claramente la existencia de motivos

discriminatorios de Dña Adelaida en su condición de mujer", y aprecian una "incoherencia estructural interna" de la sentencia recurrida porque alude a antecedentes de violencia de género que luego no considera para la apreciación de la agravante.

De nuevo nos vemos en la obligación de decir que la hojarasca argumental del motivo es completamente ineficaz, pues orilla e ignora algo tan elemental como que la apreciación de la postulada agravante requiere la acreditación de la concurrencia de un motivo discriminatorio que no ha sido apreciado, sino descartado, por el Jurado, siendo así que en segunda instancia no cabe modificar los hechos (objetivos ni subjetivos) en perjuicio del reo a fin de obtener una agravación de la pena (art. 792.2 Lecrim, sin duda aplicable a la apelación en el procedimiento con tribunal de jurado).

Séptimo.- Sobre la determinación de la pena dentro de la mitad inferior del grado inferior.

De manera subsidiaria, en el motivo sexto, el recurrente esgrime infracción de ley en la determinación de la pena, por entender que la argumentación que aparece en la propia sentencia para la fijación de la pena debería haber llevado a la imposición de la misma en la mitad superior del grado inferior.

El Ministerio Fiscal se adhiere a este motivo.

Es cierto que en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia, en el que se concreta la pena, se ofrecen razones y circunstancias que más bien resultan de signo agravatorio, como la dinámica comisiva (disparo con cañón tocante al cráneo), la comisión del hecho dentro de la vivienda de la víctima, el desamparo en que quedan dos hijos menores de la víctima, y los antecedentes penales por violencia de género, lo que, en una lectura superficial, parecería ser la fundamentación de una imposición de la pena dentro de la mitad superior de la inferior en grado.

Pero una lectura atenta de la sentencia, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que determinan la concreción de la pena, despeja cualquier duda sobre la proporcionalidad y adecuación de la pena impuesta.

En efecto, la concurrencia de dos circunstancias atenuantes obliga ya, por sí sola, sin necesidad de una tercera, a rebajar la pena en uno o dos grados (art. 66.1.2), en toda la extensión de cualquiera de esos grados. La opción por rebajar la pena en un solo grado es correcta, atendida la valoración que se hace de la intensidad de las atenuantes y la gravedad singular de los hechos. Pero la concurrencia de una tercera atenuante más bien habría de conducir a imponer la pena en, como máximo, la mitad inferior de la pena rebajada en un grado, a menos que concurriesen circunstancias verdaderamente singulares, que exigirían una motivación reforzada. Desde esta perspectiva, resulta claro que la alusión en la sentencia a las referidas circunstancias que incrementan la gravedad del hecho cumplen la función de, por un lado, justificar que la pena se rebaje en un grado y no en dos, y por otro que, pese a concurrir tres, y no dos atenuantes, no se imponga una cercana al mínimo (siete años y seis meses), sino, lejos de dicho mínimo, cercana al máximo de esa mitad inferior (once años y tres meses). La pena se impuso en once años de prisión, y es claro que los tres años y medio de exceso sobre el mínimo del grado inferior habrían de justificarse con la exposición de circunstancias sobre la gravedad de los hechos y las circunstancias personales, y eso es, cabalmente, lo que hace la sentencia apelada, cuyo criterio este tribunal califica como adecuado, sin que concurra motivo que le permita incrementar la pena.

En efecto, la pena posible iba desde los tres años y nueve meses (rebaja en dos grados) hasta los quince años, y se ha concretado en 11 años (mitad inferior de la pena disminuida en un grado). A juicio del tribunal las atenuantes de drogodependencia y de reparación del daño tienen en este caso una considerable intensidad, a diferencia acaso de la atenuante de confesión, que simplemente reúne los presupuestos de aplicación pero con justeza. Si a dos atenuantes vigorosas se añade una débil, las circunstancias expresadas en la sentencia como de mayor gravedad del hecho pueden en efecto, como hace la sentencia de instancia, justificar la rebaja en un sólo grado y también, dentro de este, una elevación de pena hasta cerca del tope de la mitad inferior de la pena inferior en grado, pero no sería proporcionado pasar a la mitad superior.

Sexto.-No se aprecian razones para un pronunciamiento condenatorio sobre las costas causadas en esta alzada, aunque sólo fuera porque uno de ellos recibió la adhesión del Ministerio Fiscal .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

FALLO

Que **desestimando** el recurso de apelación formulado por la acusación particular ejercitada por Don Alejandro contra la sentencia dictada por la Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado, la confirmamos en todos sus pronunciamientos, sin condena al pago de las costas de esta alzada.



Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal en el término de cinco días a partir de la última notificación de la misma. Únase certificación de la sentencia al correspondiente Rollo de esta Sala.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales a la Ilma. Sra. Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado que dictó la sentencia recurrida, con testimonio de la presente resolución y, en su caso, de la que pueda dictarse por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con remisión del correspondiente oficio para ejecución y estricto cumplimiento de lo definitivamente resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN .-

En Granada, a 13 DE JULIO DE 2026 La pongo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar que la Sentencia Penal de fecha de hoy, es entregada en este órgano judicial, uniéndose certificación literal al procedimiento de su razón, incorporándose el original al legajo correspondiente, estando registrada con el número 332 de 2026. La presente Sentencia es pública. Doy fe.-